

차례

제2편 강제집행

제3장 부동산에 대한 집행	3
제1절 강제경매	3
1. 총설	3
2. 강제경매의 대상	7
가. 토지, 건물	7
(1) 토지	7
(2) 공유지분에 대한 강제경매	7
(3) 건물	8
(4) 구분건물	9
나. 미등기 부동산	12
(1) 미등기 토지	12
(2) 미등기 건물	13
(가) 민사집행법 81조 1항 2호 본문에 따른 집행방법	14
(나) 민사집행법 81조 1항 2호 단서에 따른 집행방법	14
(다) 민사집행법 81조 1항 2호 단서에 따른 경매신청절차	16
(라) 촉탁서에 첨부할 정보	18
(마) 등기촉탁	19
다. 공장재단, 광업재단	20
라. 광업권, 어업권 및 양식업권	20
마. 소유권보존등기된 입목	20
바. 자동차, 건설기계, 소형선박 및 항공기	20
사. 용익물권 등	21
3. 집행법원	21
4. 강제경매의 신청	23
가. 신청의 방식	23
나. 신청서의 기재사항	23
(1) 채권자·채무자와 법원의 표시(민집 80조 1호)	23

(가) 채권자와 채무자의 특정	23
(나) 재산형의 형사판결이나 과태료재판의 집행신청인	24
(다) 공유부동산의 지분에 대한 경매신청의 경우	24
(라) 가압류등기를 한 후 채무자로부터 제3자에게 소유권이전등기가 된 경우의 당사자표시	24
(마) 법원의 표시	24
(2) 부동산의 표시(민집 80조 2호)	24
(3) 경매의 이유가 된 일정한 채권(민집 80조 3호)	25
(가) 경매의 이유가 된 일정한 채권(청구금액)의 특정	25
(나) 청구금액의 확장	26
(다) 약속어음 공정증서	26
(4) 집행할 수 있는 일정한 집행권원(민집 80조 3호)	27
(5) 대리인의 표시	27
다. 첨부서류	29
(1) 개설	29
(2) 집행력 있는 정본 등의 제출	30
(가) 집행력 있는 정본	30
(나) 집행권원의 송달증명서	31
(다) 집행문 및 증명서의 송달증명서	31
(라) 담보제공의 증명서와 그 등본의 송달증명서	32
(마) 반대의무의 이행 또는 이행의 제공을 증명하는 서면	32
(바) 집행불능증명서	33
(3) 민사집행법 81조 1항에서 정한 첨부서류	33
(가) 등기사항증명서(민집 81조 1항 1호)	33
(나) 즉시 채무자의 명의로 등기할 수 있음을 증명할 서류	34
(4) 그 밖의 첨부서류	34
(가) 자격증명서	34
(나) 위임장	34
(다) 등록면허세 영수필확인서	34
(5) 증명서의 첨부를 요하지 않는 경우	35
라. 비용의 예납	35
(1) 관련 규정	35
(2) 예납할 비용과 표준액	35
(가) 예납의무자	35

(나) 신청인이 예납하여야 할 비용	35
(다) 예납 대상이 아닌 비용	35
(라) 예납 표준액	36
(마) 송달료의 예납절차	36
(바) 집행비용의 예납절차	36
마. 경매신청서의 접수	37
5. 압류절차	38
가. 강제경매개시결정	38
(1) 심리의 방식	38
(2) 심리, 조사하여야 할 사항	38
(가) 신청방식에 대한 조사	38
(나) 관할의 조사	38
(다) 집행력 있는 정보에 대한 조사	39
(라) 강제집행개시의 요건에 대한 조사	39
(마) 부동산에 대한 조사	40
(3) 경매목적물(부동산)에 대한 조사	40
(가) 부동산의 소유권에 대한 조사	40
(나) 상속등기를 하지 않은 부동산	41
(다) 압류금지부동산	41
(라) 신탁부동산	43
(마) 경매개시결정이 있는 부동산	44
(바) 가압류등기, 환매특약의 등기가 있는 부동산	44
(사) 최선순위의 처분금지가처분등기 또는 순위보전의 가등기가 있는 부동산	45
(아) 체납처분에 의한 압류등기가 있는 부동산	50
(자) 파산, 회생절차개시결정의 등기가 된 부동산	51
(4) 강제경매개시결정의 시기 및 내용	51
(5) 경매개시결정에 의한 압류의 효력	53
나. 경매개시결정등기의 촉탁	54
(1) 개설	54
(2) 등기촉탁의 시기	54
(3) 촉탁서의 기재사항과 전자촉탁 시 입력사항 및 첨부서류	55
(가) 부동산의 표시	56
(나) 등기관리자, 등기의무자	56
(다) 등기원인 및 그 연월일	57

(라) 등기목적	57
(마) 과세표준액	58
(바) 등록면허세액(부등규 44조 1항)	58
(사) 등기사항증명서 발급 연월일	58
(아) 첨부정보 또는 첨부서류	59
(4) 등기촉탁의 방법	59
(5) 촉탁에 의한 경매개시결정등기의 기입	60
(가) 등기관에의 심사	60
(나) 등기의 방법	61
(6) 경매개시결정등기의 효력	62
(7) 등기관의 등기사항증명서의 송부 또는 등기사항증명서에 갈음할 통지서의 송부	63
(가) 등기사항증명서의 송부	63
(나) 등기사항증명서에 갈음할 통지서	63
다. 강제경매개시결정의 송달	64
(1) 채무자에 대한 송달	64
(가) 직권으로 정본 송달	64
(나) 송달시기	64
(다) 매각절차 진행의 유효요건	64
(라) 송달방법	65
(마) 당사자가 외국에 주소를 두고 있는 경우	66
(바) 주소보정명령에 불응한 경우의 조치	67
(2) 채권자에 대한 송달	68
(3) 강제관리의 압류채권자 및 관리인에 대한 통지	68
(가) 통지의 목적	68
(나) 통지의 대상	68
(다) 강제경매가 선행하는 경우의 통지의 요부	70
라. 이중경매개시결정	70
(1) 공동경매와 이중경매개시결정	70
(가) 공동경매	70
(나) 이중경매개시결정	71
(2) 이중경매개시결정의 요건	71
(가) 이미 경매개시결정이 되어 있을 것	71
(나) 경매신청의 요건을 구비할 것	71

(다) 부동산이 동일한 채무자의 소유일 것	72
(3) 이중경매신청을 할 수 있는 시기	72
(4) 이중경매개시결정절차	72
(5) 이중경매개시결정의 효력	74
(가) 효력	74
(나) 선행사건의 경매신청이 취하되거나 그 절차가 취소된 경우	75
(다) 선행사건의 매각절차가 정지된 경우	77
(6) 이중경매신청의 취하	80
마. 공매절차와의 경합	80
바. 강제경매개시결정에 대한 이의	80
(1) 개설	80
(2) 이의신청의 방법과 시한	81
(3) 이의사유	81
(4) 이의신청 취하	83
(5) 심리와 재판	83
(6) 잠정처분	84
(7) 즉시항고	84
(8) 취소결정 확정 후의 법원의 조치	86
사. 매각절차에서 채무자의 승계	86
(1) 경매개시결정 전에 이미 채무자가 사망한 경우	86
(2) 강제집행개시 후에 채무자가 사망하거나 특정승계가 이루어진 경우	86
아. 매각절차에서 채권자의 승계	87
(1) 강제집행개시 전의 승계	87
(2) 강제집행개시 후의 승계	87
자. 부동산의 침해행위 방지를 위한 조치	89
(1) 제도의 취지	89
(2) 당사자	89
(3) 신청의 처리	89
(4) 보전처분의 요건과 내용	89
(가) 금지명령·작위명령의 경우(민집규 44조 1항)	89
(나) 집행관 보관명령의 경우(민집규 44조 2항)	90
(5) 발령 및 집행	91
(가) 발령의 절차	91
(나) 명령의 집행	91

차. 매각절차의 이해관계인	93
(1) 이해관계인의 의의	93
(2) 이해관계인의 권리	93
(3) 이해관계인의 범위	94
(가) 압류채권자와 집행력 있는 정본에 의한 배당요구채권자(1호)	94
(나) 채무자 및 소유자(2호)	95
(다) 등기부에 기입된 부동산 위의 권리자(3호)	96
(라) 부동산 위의 권리자로서 그 권리를 증명한 자(4호)	96
(4) 이해관계인표	98
카. 부동산 멸실 등으로 말미암은 경매취소	98
(1) 개설	98
(2) 취소사유	99
(가) 부동산의 멸실	99
(나) 채무자의 소유권상실	99
(3) 경매절차의 취소	101
(4) 취소결정에 대한 불복방법	102
(5) 경매개시결정등기의 말소	102
6. 경매의 준비	103
가. 경매준비단계	103
나. 배당요구의 종기결정 및 공고	103
(1) 취지	103
(2) 종기의 결정 시기	103
(3) 종기결정 시 고려할 사항	104
(4) 공고 및 고지	104
(가) 공고	104
(나) 고지	105
(5) 배당요구종기의 연기	105
다. 채권신고의 최고	106
(1) 취지	106
(2) 최고의 상대방	107
(가) 민사집행법 148조 3호, 4호에서 정한 채권자	107
(나) 최고 대상 공공기관	107
(3) 최고의 방법과 시기	108
(4) 불신고의 효과	108

(5) 가등기담보 등에 관한 법률 16조 1항에 의한 최고	111
라. 공유자에 대한 통지	113
마. 현황조사	114
(1) 현황조사명령	114
(2) 조사사항	115
(3) 집행관의 조사권한	117
(4) 현황조사보고서	118
(5) 집행법원에 의한 심문	120
(6) 임차인에 대한 통지	121
(7) 농지에 대한 집행법원의 사실조회	124
바. 부동산의 평가와 최저매각가격의 결정	125
(1) 최저매각가격의 의의	125
(2) 매각부동산의 평가절차	126
(가) 감정인의 선정	126
(나) 평가명령	126
(다) 평가명령의 시기	127
(라) 평가의 방법	128
(마) 평가에 관한 감정인의 권한	129
(바) 평가서의 제출과 비치	130
(사) 재평가	130
(아) 감정료의 지급	131
(3) 평가서의 기재사항과 첨부서류(민집규 51조)	132
(가) 평가서의 기재사항(민집규 51조 1항)	132
(나) 평가서의 첨부서류(민집규 51조 2항)	133
(4) 평가의 대상	134
(가) 부동산 자체	134
(나) 부합물	134
(다) 종물	136
(라) 종된 권리	137
(마) 대지권 또는 대지사용권	137
(바) 공장저당의 목적인 토지, 건물에 관한 평가	138
(사) 미분리의 천연과실	138
(아) 법정과실	138
(자) 부동산의 공유지분에 관한 평가	139

(차) 구분소유적 공유지분에 대한 평가	139
(카) 온천공	140
(타) 법정지상권 등 부동산상의 부담	141
(파) 공법상의 제한	142
(하) 환지예정지 지정이 있는 경우	142
(거) 과수원에 대한 평가	142
(너) 부동산이 멸실, 훼손된 경우의 평가	142
(5) 평가서의 검토	142
(가) 부동산의 전부 또는 일부가 멸실된 경우의 처리	143
(나) 현황조사보고서와 감정평가서의 일치 여부	143
(6) 대지권등기 없는 구분소유건물에 대한 경매 시 대지사용권의 경매목적물 포함 여부	143
(7) 구분건물의 공부상 소유현황과 실제 점유현황이 다른 경우	144
(8) 최저매각가격의 결정	145
(9) 여러 개의 부동산을 동시에 매각할 경우의 최저매각가격의 결정	146
사. 매각물건명세서	146
(1) 취지	146
(2) 매각물건명세서의 작성	147
(3) 기재사항	148
(가) 부동산의 표시(1호)	148
(나) 점유관계와 관계인 진술(2호)	148
(다) 매각으로 효력을 잃지 않는 부동산 위의 권리 또는 가처분(3호)	150
(라) 지상권의 개요(4호)	153
(4) 매각물건명세서의 정정	155
(5) 열람을 위한 비치	155
(6) 불복방법	156
아. 경매기록의 열람과 복사	157
(1) 매각기일공고 전의 열람	157
(2) 열람·복사를 신청할 수 있는 이해관계인	157
(3) 이해관계에 대한 소명	157
(4) 경매기록 중 복사할 범위의 특정	157
자. 일괄매각결정	158
(1) 개별매각의 원칙	158
(가) 개별매각과 일괄매각	158

(나) 개별매각의 원칙	158
(2) 일괄매각이 허용되지 않는 경우(개별매각을 하여야 할 경우)	159
(3) 서로 다른 부동산의 일괄매각	159
(가) 일괄매각의 요건	159
(나) 전련성과 관계없이 일괄매각하는 경우	161
(4) 부동산과 다른 종류의 재산의 일괄매각	163
(가) 취지	163
(나) 절차	164
(5) 일괄매각 규정의 임의경매 등에 대한 준용	164
(6) 일괄매각결정의 절차	165
(가) 신청서 접수	165
(나) 사건의 이송 및 병합	165
(다) 결정시기 및 방법	166
(7) 일괄매각에 따른 매각 및 배당절차	167
(가) 매각절차	167
(나) 배당표의 작성 및 배당이의의 상대방	168
(다) 부동산별로 최저매각대금을 정하지 않은 경우의 배당	169
(라) 민법 365조에 의한 일괄매각 시 토지 저당권자에 대한 건물 매각대금 배당	169
(8) 일괄매각결정의 흠과 불복방법	170
(가) 일괄매각결정이 위법한 경우	170
(나) 불복방법 및 기록의 편철	170
차. 남을 가망이 없는 경우의 경매취소	171
(1) 개설	171
(2) 남을 가망이 없어 경매취소가 적용될 경우	172
(3) 우선채권의 범위	172
(가) 부동산의 부담	172
(나) 절차비용	176
(다) 압류채권자 본인이 취득한 우선채권	176
(라) 일괄매각의 경우	177
(마) 압류채권자가 우선채권액을 다투는 방법	177
(4) 남을 가망이 없다는 취지의 통지	177
(가) 통지의 시기	177
(나) 통지의 방법	178

(5) 남을 가망이 있음을 증명한 때의 조치	179
(가) 매각절차의 속행	179
(나) 증명의 방법	179
(다) 증명의 시기	180
(6) 매수신청과 보증의 제공	180
(가) 매수신청	180
(나) 보증의 제공	181
(다) 보증제공의 방법	181
(라) 보증의 보관, 현금화 및 변경	183
(7) 매수신청 및 보증제공에 따른 경매절차의 속행	184
(8) 경매절차의 취소	185
(9) 규정 위반의 효과	186
7. 매각기일 및 매각결정기일의 지정·공고·통지	187
가. 매각방법의 지정	187
(1) 매각방법	187
(가) 3가지 방법	187
(나) 입찰과 호가경매의 차이	188
(2) 매각방법의 지정	188
나. 매각기일	188
(1) 매각기일의 지정	188
(2) 매각명령	189
(3) 매각기일의 취소, 변경	190
(가) 직권에 의한 경우	190
(나) 당사자의 신청에 의한 경우	191
다. 매각결정기일	191
라. 매각기일의 공고	192
(1) 공고방법	192
(가) 3가지 공고방법	192
(나) 공고사항 요지의 공시(민집규 11조 1항 후문)	193
(다) 공고의 기록(민집규 11조 2항)	193
(라) 예규(재민 2004-3)에 따른 실무상의 공고방법	193
(2) 공고의 절차	194
(3) 공고시기	195
(4) 매각기일공고에 기재할 사항	195

(가) 부동산의 표시(민집 106조 1호)	195
(나) 강제집행으로 매각한다는 취지와 그 매각방법(민집 106조 2호)	196
(다) 부동산의 점유자, 점유의 권원, 점유하여 사용할 수 있는 기간, 차임 또는 보증금약정 및 그 액수(민집 106조 3호)	196
(라) 매각기일의 일시·장소, 매각기일을 진행할 집행관의 이름 및 기간입찰의 방법으로 매각할 경우에는 입찰기간·장소(민집 106조 4호)	197
(마) 최저매각가격(민집 106조 5호)	197
(바) 매각결정기일의 일시·장소(민집 106조 6호)	198
(사) 매각물건명세서·현황조사보고서 및 평가서의 사본을 매각기일 전에 법원에 비치하여 누구든지 볼 수 있도록 제공한다는 취지(민집 106조 7호) ...	198
(아) 등기부에 기입할 필요가 없는 부동산에 대한 권리를 가진 사람은 채권을 신고하여야 한다는 취지(민집 106조 8호)	198
(자) 이해관계인은 매각기일에 출석할 수 있다는 취지(민집 106조 9호)	198
(차) 민사집행법 98조의 규정에 따라 일괄매각결정을 한 때에는 그 취지(민집규 56조 1호)	198
(카) 민사집행규칙 60조의 규정에 따라 매수신청인의 자격을 제한한 때에는 그 제한의 내용(민집규 56조 2호)	198
(타) 민사집행법 113조의 규정에 따른 매수신청의 보증금액과 보증제공방법(민집규 56조 3호)	198
(5) 위법공고의 효력	199
마. 매각기일의 통지	202
(1) 취지	202
(2) 등기우편에 의한 발송송달	203
(3) 통지를 하지 않은 흠	204
바. 특별매각조건에 관한 재판	207
(1) 개설	207
(가) 매각조건의 의의	207
(나) 매각조건의 종류	207
(다) 매각조건의 내용고지	207
(2) 법정매각조건	207
(3) 특별매각조건	208
(가) 이해관계인의 합의에 의한 특별매각조건	208
(나) 직권에 의한 특별매각조건	210
(다) 특별매각조건의 고지	211

8. 매각의 실시	212
가. 매각의 개시	212
(1) 경매기록의 인계	212
(2) 매각사건목록 작성과 매각물건명세서 등의 비치	212
나. 매수신청의 최고(기일입찰, 호가경매)	213
(1) 매수신청의 성질	213
(2) 매수신청의 최고	213
다. 매수신청인의 자격	214
(1) 능력	214
(2) 대리인에 의한 매수신청	215
(3) 공동입찰신청	217
(4) 집행절차상의 지위에 기한 매수신청의 제한(민집규 59조)	217
라. 매수신청의 방법	219
(1) 기일입찰	219
(가) 기일입찰의 입찰장소	219
(나) 동시입찰의 원칙	220
(다) 입찰표의 기재사항	220
(라) 입찰표의 제출절차	221
(마) 입찰의 변경 또는 취소의 금지	222
(2) 기간입찰	223
(가) 입찰기간 등의 지정	223
(나) 두 가지 입찰방법	224
(다) 입찰의 변경 또는 취소의 금지	226
(라) 기간입찰봉투의 보관 등	227
(마) 기일입찰의 준용	227
(3) 호가경매	227
(가) 취지	227
(나) 호가경매의 방법	227
(다) 신고액의 구속	227
(라) 경매가격의 표시방법	228
(4) 차순위매수신고	228
마. 매수신청보증금(매수보증금)	230
(1) 기일입찰에서의 매수신청보증금	230
(가) 기일입찰에서의 매수신청의 보증금액(민집규 63조 1항)	230

(나) 보증금액의 변경(민집규 63조 2항)	231
(다) 보증금액의 공고(민집규 56조 3호)	231
(라) 보증의 제공과 반환	231
(2) 호가경매, 기간입찰에서의 매수신청보증금	232
바. 매수신청보증의 제공방법	232
(1) 기일입찰, 호가경매에서 매수신청보증의 제공방법	232
(가) 보증제공의 상대방	232
(나) 보증의 제공시기	233
(다) 보증으로 제출할 수 있는 것(민집규 64조)	233
(라) 보증의 변경	235
(마) 보증제공방법의 제한(민집규 64조 단서)	235
(2) 기간입찰에서 매수신청보증의 제공방법(민집규 70조)	236
(가) 취지	236
(나) 매수신청보증 입금증명서를 제출하는 방법(1호)	236
(다) 지급보증위탁계약체결 증명문서의 제출(2호)	237
(라) 양자의 병용 등	237
(3) 호가경매에서 매수신청보증의 제공방법	237
(4) 한국자산관리공사 등이 매수신고인이 되는 경우의 매수신청 보증의 특례	237
사. 매수신청의 효력	238
아. 매각의 진행절차	238
(1) 매각장소의 질서유지	238
(가) 질서유지를 위한 집행관의 권한	238
(나) 신분증명과 집행법원의 원조	239
(2) 매각기일의 개시	240
(가) 개시선언	240
(나) 매각물건명세서 등의 열람	240
(다) 특별매각조건의 고지	240
(3) 기일입찰에서 매각기일의 절차	240
(가) 입찰표 및 입찰봉투의 비치(재민 2004-3 14조)	240
(나) 입찰표의 견본과 주의사항의 게시(재민 2004-3 15조)	241
(다) 매각기일의 준비 및 시작(민집규 65조 1항)	242
(라) 개찰 참여인(민집규 65조 2항)	242
(마) 1기일 2회 입찰	243
(바) 개찰의 절차(민집규 65조 3항)	243

(사) 입찰의 무효사유	244
(아) 개찰 후의 절차	244
(자) 입찰절차의 종결	246
(4) 기간입찰에서 매각기일(개찰기일)의 절차	246
(가) 매각기일의 절차	246
(나) 최고가매수신고인 등의 결정	247
(5) 호가경매에서 매각기일의 절차	247
(가) 말 및 호창	247
(나) 호가경매의 방식	248
(다) 최고가매수신고인의 결정방법	248
(6) 보증의 반환	249
(7) 외국 주소를 가진 최고가매수신고인 등의 송달영수인신고	250
자. 공유자의 우선매수	251
(1) 취지	251
(2) 우선매수권을 행사할 수 있는 시한(민집규 76조 1항)	252
(3) 매수경쟁	252
(4) 매각기일 전의 우선매수권 행사	252
(5) 우선매수청구권의 행사와 그 제한	253
(6) 차순위매수신고인의 지위 포기(민집규 76조 3항)	254
(7) 기타 특별법에 의한 우선매수	254
차. 매각기일조서의 작성	255
(1) 매각기일조서의 작성	255
(가) 매각기일별 작성	255
(나) 매각기일조서의 기재사항	255
(다) 기일입찰조서의 기재사항(민집규 67조 1항)	256
(라) 기간입찰, 호가경매절차에의 준용	257
(마) 입찰표 및 매수신청의 보증에 관한 영수증의 첨부	257
(2) 매각기일조서 및 보증금의 인도	258
(가) 매각기일조서의 인도	258
(나) 보증금의 인도	258
(3) 농지매각을 할 때의 최고가매수신고인 등 증명서의 교부	258
카. 매각수수료의 지급	260
(1) 매각허가의 경우	260
(2) 매수신청이 없거나 매각이 불허가된 경우	260

타. 새 매각	260
(1) 의의	260
(2) 허가할 매수가격의 신고가 없는 경우의 새 매각	261
(가) 새 매각의 요건	261
(나) 새 매각의 절차	261
(3) 매각불허가를 한 경우의 새 매각	262
(4) 부동산의 훼손이나 권리변동으로 매각불허가 등을 한 경우의 새 매각	263
9. 매각결정절차	263
가. 매각결정기일	263
(1) 매각결정기일의 개시	263
(2) 매각결정기일의 변경	264
(가) 변경	264
(나) 통지	264
(3) 이해관계인의 진술	265
(가) 진술할 수 있는 이해관계인의 범위	265
(나) 진술의 방법 및 시기	265
(다) 진술의 내용	265
(4) 매각허가에 대한 이의	266
(가) 의의	266
(나) 이의사유	266
(다) 이의의 제한	271
(라) 이의에 대한 재판	272
나. 매각허가여부에 관한 재판	272
다. 매각불허가결정	272
(1) 매각불허가결정을 하여야 할 경우	272
(가) 이해관계인의 이의가 정당하다고 인정할 때	272
(나) 직권으로 매각불허가할 사유가 있을 때	272
(다) 과잉매각으로 되는 때	273
(라) 집행정지결정 정보가 제출된 경우	275
(2) 부동산의 현저한 훼손 또는 권리관계의 중대한 변동이 있는 경우 (민집 121조 6호, 127조 1항)	275
(가) 매수가격 신고 전에 부동산의 현저한 훼손 또는 권리관계의 중대한 변동이 밝혀진 경우	275
(나) 매수가격 신고 후 매각허가결정 확정 전에	

부동산의 현저한 훼손 또는 권리관계의 중대한 변동이 밝혀진 경우	276
(다) 매각허가결정 확정 후 대금납부 전에	
부동산의 현저한 훼손 또는 권리관계의 중대한 변동이 밝혀진 경우	276
(3) 부동산의 현저한 훼손 등으로 인한 매각목적물의 하자과 담보책임	278
(가) 담보책임의 요건	278
(나) 담보책임의 내용	278
(다) 담보책임 행사방법	279
(4) 매각불허가결정의 기재사항	279
(5) 매각불허가결정의 선고	279
(6) 매각불허가결정 후의 절차	280
(가) 민사집행법 123조에 의한 매각불허의 경우	280
(나) 과잉매각을 이유로 매각부동산의 일부를 매각불허한 경우	281
(다) 민사집행법 127조에 의한 매각불허의 경우	281
(7) 매각허가여부의 결정을 하지 않을 때의 불복	281
(8) 매수신청보증의 반환	282
라. 매각허가결정	282
(1) 매각허가결정을 하여야 할 경우	282
(2) 매각허가결정의 기재사항	282
(가) 매각한 부동산의 표시	282
(나) 매수인	282
(다) 매각가격의 표시	283
(라) 특별매각조건	283
(3) 매각허가결정의 선고 및 공고	284
마. 매각결정기일조서	285
바. 매각허가여부 결정에 대한 즉시항고 및 사법보좌관 처분에 대한 이의	287
(1) 매각허가여부 결정에 대한 불복방법	287
(2) 사법보좌관의 매각허가여부 결정에 대한 이의신청	287
(가) 근거 규정	287
(나) 이의신청의 제출 상대방 및 방식	287
(다) 이의신청기간	288
(라) 즉시항고장만 제출한 경우의 처리	288
(마) 사법보좌관의 처리	289
(바) 판사의 이의신청사건 처리	289
(사) 10일 이내 항고이유서 제출 및 항고기간 내에 항고보증서류의 제출	291

(아) 항고법원의 처리	292
(3) 판사의 매각허가여부 결정에 대한 즉시항고	292
(가) 항고장의 제출	292
(나) 항고이유의 기재	293
(다) 즉시항고의 효력	294
(라) 항고장 심사를 통한 항고장각하명령 또는 항고각하결정	294
(마) 보증의 제공이 없는 경우	294
(바) 원심법원의 항고장각하명령(결정) 또는 항고각하결정에 대하여 즉시항고가 있는 경우의 처리	295
(사) 즉시항고가 정당하다고 인정한 경우	296
(아) 등본한 기록의 처리	297
(4) 항고권자 또는 이의신청권자	297
(가) 이해관계인	297
(나) 매수인	298
(다) 매수신고인	299
(5) 매각허가결정에 대한 항고에서의 보증의 제공	299
(가) 보증의 공탁	299
(나) 항고가 기각(각하)된 경우	301
(다) 항고가 인용된 경우	301
(라) 항고인이 항고를 취하한 경우	302
(6) 항고 또는 이의신청 이유	302
(가) 매각허가결정의 경우	302
(나) 매각불허가결정의 경우	303
(다) 재심사유가 있는 경우	303
(7) 항고심의 절차	303
(가) 상대방의 지정	303
(나) 심리의 병합	304
(다) 항고심의 심판범위	304
(라) 재판의 내용	304
(마) 사법보좌관이 매각허가결정을 한 경우의 항고심 재판	305
(8) 즉시항고 또는 이의신청과 집행정지	306
(9) 재항고, 준재심	307
사. 매수인의 대금지급의무불이행과 법원의 조치	307
(1) 차순위매수신고인에 대한 매각허가여부 결정	307

(2) 재매각	308
(가) 의의	308
(나) 재매각의 요건	308
(다) 재매각의 대상	309
(라) 재매각명령	309
(마) 재매각절차	310
(바) 재매각절차에서 전의 매수인의 지위	312
(3) 재매각절차의 취소	313
(가) 의의	313
(나) 취소의 요건	313
(다) 차순위매수신고인도 대금지급을 하지 않은 경우	315
(라) 취소절차	315
(마) 취소 후의 조치	316
10. 부동산관리명령	316
가. 총설	316
나. 관리명령의 신청	316
(1) 신청권자	316
(2) 신청의 시기	316
(3) 관할	317
(4) 신청의 방법	317
다. 관리명령의 재판	318
라. 관리의 착수	318
마. 인도명령	319
바. 관리의 방법	319
사. 관리의 종료	320
(1) 매수인이 대금을 다 낸 경우	320
(2) 매각허가결정이 실효된 경우	321
아. 관리비용	321
11. 매각대금의 지급	321
가. 대금지급기한	321
(1) 매수인의 대금지급의무	321
(2) 대금지급기한의 지정	322
(3) 집행정지서면의 제출과 대금지급기한의 지정	324
(가) 강제경매의 경우	324

(나) 담보권 실행을 위한 경매의 경우	330
(4) 대금지급기한의 통지	331
(5) 대금지급기한의 변경	332
나. 지급하여야 할 금액	333
다. 대금지급절차	335
(1) 현금의 지급방법	335
(2) 특별한 지급방법	336
(가) 배당액과의 차액지급	336
(나) 채무인수	338
라. 매수신청보증의 현금화 및 반환	339
(1) 매수신청보증의 현금화	339
(2) 매수신청보증의 반환	341
마. 대금지급조서	341
12. 매각대금지급 후의 처리(소유권이전등기 등의 촉탁)	342
가. 소유권의 취득	342
(1) 소유권 취득의 시기 및 범위	342
(2) 경매절차 또는 집행권원의 하자과 소유권 취득 여부	344
(가) 경매절차의 하자	344
(나) 집행권원의 하자	347
나. 촉탁의 시기	349
다. 촉탁할 등기	350
(1) 소유권이전등기	350
(가) 등기원인	350
(나) 매수인이 사망한 경우의 처리	350
(다) 매수인의 지위가 양도된 경우의 처리	351
(라) 제3취득자가 매수인이 된 경우의 처리	351
(마) 외국인·재외국민이 매수한 경우의 처리	352
(바) 구분건물의 전유부분에 설정된 근저당권이 실행된 경우 대지에 대한 소유권이전등기절차(등기예규 1367호 참조)	353
(2) 매수인이 인수하지 않은 부동산의 부담에 관한 기입의 말소	354
(가) 말소의 대상이 되는 부동산의 부담의 범위	354
(나) 소멸여부의 기준시점	366
(다) 말소할 등기의 조사	366
(라) 등기촉탁거절에 대한 불복방법	367

(3) 경매개시결정등기의 말소	367
라. 등기촉탁절차	367
(1) 등기촉탁 요령	367
(2) 촉탁서에 적어야 할 사항	370
(가) 부동산의 표시	370
(나) 등기관리자	370
(다) 등기의무자	371
(라) 등기원인과 그 연월일	371
(마) 등기목적	372
(바) 취득세액, 등록면허세액 및 과세표준액	372
(사) 첨부서류	373
(3) 촉탁서에 첨부할 서류	373
(가) 매각허가결정 등본	373
(나) 등기관리자의 주소 등을 증명하는 정보	373
(다) 부동산등기용등록번호를 증명하는 정보	373
(라) 상속을 증명하는 서면	373
(마) 국민주택채권 매입액 및 발행번호 기재	373
(바) 토지대장 등본·건축물대장 등본	376
(사) 취득세 및 등록면허세 영수필확인서	376
(아) 농지취득자격증명과 토지거래허가증명의 요부	377
마. 등기촉탁비용	377
바. 등기필정보통지서의 송부·교부	378
(1) 등기필정보통지서 우편송부 신청의 경우	378
(2) 등기필정보통지서 우편송부 신청 이외의 경우	379
(3) 매수인이 여러 사람인 경우	379
사. 세금계산서의 발급	379
아. 민사집행 및 보전처분 사무를 처리하는 법원사무관등의 재정보증제도 도입	379
13. 인도명령	381
가. 총설	381
나. 인도명령의 당사자	381
(1) 신청인	381
(2) 상대방	383
(가) 채무자	383
(나) 소유자	383

(다) 부동산점유자	383
(라) 부도공공건설임대주택을 주택매입사업시행자 이외의 자가 매수한 경우 임차인에 대한 인도명령의 가부	387
다. 매수인에게 대항할 수 있는 권원으로서의 유치권	387
(1) 유치권 항변	387
(2) 경매개시결정의 기입등기에 따른 압류와 유치권	387
(3) 가압류, 국세징수법에 따른 체납처분압류와 유치권	388
(4) 저당권과 유치권	389
(5) 신의칙 위반 또는 권리남용에 해당하는 유치권 행사	390
라. 인도명령의 신청	391
(1) 신청의 방법	391
(2) 신청의 시기	391
(3) 관할법원	392
마. 인도명령의 재판	392
(1) 심리	392
(2) 재판 및 집행	393
바. 인도명령에 대한 불복방법 등	395
(1) 인도명령의 신청에 관한 재판에 대한 불복	395
(2) 인도명령의 집행에 대한 불복	397
(3) 집행정지	397
◆ 색인	399
◦ 사항색인	401
◦ 조문색인	407
◦ 판례색인	422

각 권 차례

I. 집행총론

제1편 총론

제1장 민사집행법 개요	3
1. 민사집행법의 제정 연혁	3
2. 민사집행법의 편제	3
3. 총칙	4
4. 강제집행	5
5. 담보권 실행 등을 위한 경매	6
6. 보전처분	6
제2장 민사집행의 의의와 종류	7
제1절 민사집행의 의의	7
제2절 강제집행	7
1. 강제집행의 의의	7
2. 강제집행절차와 판결절차의 관계	9
3. 강제집행의 종류	10
제3절 담보권 실행 등을 위한 경매	15
1. 의의	15
2. 담보권 실행을 위한 경매의 종류	16
3. 형식적 경매의 종류	16
제4절 보전처분의 집행	17
제3장 민사집행의 집행기관	18
제1절 의의 및 종류	18
제2절 집행기관의 관할	18
1. 직무관할	18
2. 토지관할	19
3. 관할을 정하는 표준	19
제3절 집행관	19
1. 의의	19
2. 집행관의 임명과 감독 및 집행관사무소의 설치	20